主題精選：繼承權 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 大陸地區人民繼承臺灣地區人民之遺產規定
發布日期: 2022-01-04
內文
有關大陸地區人民繼承臺灣地區人民之遺產，依據臺灣地區與大陸地區人民關係條例第66條
與第67條規定如下：
• 一、限期表示繼承大陸地區人民繼承臺灣地區人民之遺產，應於繼承開始起三年內以書面向
被繼承人住所地之法院為繼承之表示；逾期視為拋棄其繼承權。
立法目的：大陸地區人民固享有民法上之繼承權，惟如繼承狀態久懸不決，必將影響臺灣地區
經濟秩序之穩定及共同繼承人權益，爰為本條之規定，俾使繼承之法律關係早日確定。
• 二、繼承額度與標的之限制(一)被繼承人在臺灣地區之遺產，由大陸地區人民依法繼承者，
其所得財產總額，每人不得逾新臺幣二百萬元。超過部分，歸屬臺灣地區同為繼承之人；臺灣
地區無同為繼承之人者，歸屬臺灣地區後順序之繼承人；臺灣地區無繼承人者，歸屬國庫。
(二)遺產中，有以不動產為標的者，應將大陸地區繼承人之繼承權利折算為價額。但其為臺灣
地區繼承人賴以居住之不動產者，大陸地區繼承人不得繼承之，於定大陸地區繼承人應得部分
時，其價額不計入遺產總額。
立法目的：
1. 為避免臺灣地區資金大量流入大陸地區，爰予限制繼承額度。
2. 為保障臺灣地區繼承人居住權利，爰規定如遺產中為臺灣地區繼承人賴以居住之不動產
者，大陸地區繼承人不得繼承之。
• 三、臺灣地區人民配偶之例外規定大陸地區人民為臺灣地區人民配偶，其繼承在臺灣地區之
遺產或受遺贈者，依下列規定辦理：(一) 不適用第一項及第三項總額不得逾新臺幣二百萬元之
限制規定。(二)其經許可長期居留者，得繼承以不動產為標的之遺產，不適用前項有關繼承權
利應折算為價額之規定。但不動產為臺灣地區繼承人賴以居住者，不得繼承之，於定大陸地區
繼承人應得部分時，其價額不計入遺產總額。(三)前款繼承之不動產，如為土地法第十七條第
一項各款所列土地，準用同條第二項但書規定辦理。

立法目的：大陸配偶基於婚姻關係與臺灣配偶共營
生活，與臺灣社會及家庭建立緊密連帶關係，有別
於一般大陸地區人民。為維護大陸配偶本於婚姻關
係之生活及財產權益，其繼承權應進一步予以保
障。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下